

시정 요구

1. 제 목 : 국유재산 매매계약 해제 후 부당이득금 등 부과 불철저
2. 소관부점 : 경기지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

경기지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역에 소재하는 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무 세칙」 제52조 제1항에 따르면 매수자가 매각대금을 체납한 경우 등¹⁾ 계약 내용을 이행하지 않을 경우 매매계약을 해제할 수 있고

같은 조 제3항에 따르면 매매계약이 해제된 때에는 매수자로부터 매수재산을 즉시 반환받고 매수자에게 원상복구와 손해배상의 책임을

1) 세칙 제52조 제1항 : 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있으면 그 계약을 해제할 수 있다.

1. 매수자가 매각대금을 체납한 경우
2. 매수자가 거짓 진술을 하거나, 부실한 증명서류를 제시하거나 그 밖에 부정한 방법으로 매수한 경우
3. 제51조에 따라 용도를 지정하여 매각한 경우에 매수자가 매각일로부터 2년 이내에 그 용도에 사용하지 아니하거나 매각일로부터 10년 이내에 그 용도를 폐지한 경우
4. 제1호부터 제3호 외에 계약서에서 정한 계약해제 사유가 발생한 경우

지도록 한다고 되어 있으며, 매수자가 재산을 반환하고 원상복구의 책임을 이행한 후에는 이미 납부된 매각대금에서 계약체결일부터 해제일까지의 대부료 상당액을 공제한 잔액을 반환하여야 한다고 되어 있다.

이때 대부료 상당액을 공제함은 계약해제로 인하여 계약이 소급하여 실효됨에 따라 매수인이 국유재산을 실제 사용한 기간의 사용이익을 부당이득금으로 반환받는 것에 해당²⁾한다.

따라서, 공사는 매수자의 귀책사유로 매매계약을 해제하는 경우 납부된 매각대금에서 대부료 상당액을 공제한 잔액을 반환하거나, 매수자가 매매계약 보증금만을 납부하여 대부료 상당액을 공제할 잔액이 없는 경우에는 매수자에게 대부료 상당의 부당이득금을 청구해야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 경기지역본부 소관 국유재산 중 감사대상기간 동안 매매계약 해제된 12필지(계약 기준 7건)³⁾에 대하여 재산의 원상복구 및 사용이익 반환 청구 등 업무처리 적정성을 점검한 결과

2012. 4. 3. 인수한 ‘경기도 ◇◇시 ○○동 XXX-XX(전, 590㎡)’ 소재 국유재산의 경우 공장부지로 재산을 점유하고 있는 (주)▽▽▽▽▽▽▽ (이하 “매수자” 라고 한다)과 2018. 5. 31. 매매계약을 체결하였는데, 매수자가

2) 대부료 상당액 공제의 법적성격은 ①매수인이 국유재산을 사용·수익했을 경우에는 부당이득의 반환, ②사용·수익하지 않았을 경우에는 손해배상에 해당함

3) 감사대상기간 중 처분된 4,056필지 중 처분계약 해제된 12필지에 대하여 점검

계약보증금만 납부하고 나머지 매각대금을 연체⁴⁾함에 따라 2021. 11. 22. 매매계약을 해제하였다.

그런데, 재산관리 담당자는 매매계약 해제일로부터 약 24개월이 지난 감사일 현재까지 매수자에 대하여 재산의 반환 및 원상복구를 요청하지 않았을 뿐만 아니라

실태조사 등을 통해 매수자가 여전히 본건 국유재산을 공장부지로 점유하고 있는 사실이 확인⁵⁾되었음에도 [표 7]의 부당이득금 등 사용이익 반환을 청구하지 않은 것으로 확인되었다.⁶⁾

[표 7] 부당이득금 등 부과 예상액

“기재 생략”

4) 매각가액 237,180,000원, 매각잔대금 3회 분납 조건

구 분	분납원금	분납이자	합계	납부기한	납부여부
-----	------	------	----	------	------

“기재 생략”

5) 2021. 11. 22. 매매계약 해제 이후인 2022. 4. 18. 실태조사 및 감사기간 중 추가 실태조사(2023. 11. 14.)를 통해 매수자가 계속해서 본건 국유재산을 점유하고 있는 사실을 확인했을 뿐만 아니라, 2022. 6. 27. 본건 국유재산에 대한 매수자의 대부신청서를 접수하고도 아무런 조치가 없었음

6) ‘경기도 ◆◆시 ○○동 xxx-xx’ 소재 국유재산 외 매매계약 해제된 11필지는 이상 없음

[소관부점 의견] 경기지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 매매계약 해제에 따른 재산의 원상복구 및 사용이익 반환 청구 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

경기지역본부 본부장은 매매계약 해제 후에도 국유재산을 계속 점유하고 있는 매수자에 대하여 재산의 반환 요청 및 부당이득금 등 (부당이득금 17,973,770원, 변상금 16,914,690원)을 부과하시기 바라며, 앞으로 매매계약 해제 후 재산 반환 등의 관리 업무를 철저히 하시기 바랍니다.
(시정)